

Nr. 2024-2, 4 maart 2024

Bereken hoeveel revisierente is verschuldigd bij afkoop van een lijfrente

Vanaf 1 maart 2024 kan online aangifte worden gedaan voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het belastingjaar 2023. Afkoop van een lijfrente is altijd een aangifte-item dat enige extra aandacht vergt. Hiervoor biedt het online Hulpmiddel Revisierente van de Belastingdienst een helpende hand.

Verboden handelingen met een nieuw regime box 1-lijfrente
Als met een in 1992 of later afgesloten lijfrenteproduct (hierna: nieuw regimelijfrente), waarvoor recht op aftrek van de premie/inlegbedragen in box 1 bestond, een zogenoemde ‘verboden’ handeling wordt verricht, dan worden negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen bij het box 1-inkomen van de verzekeringnemer geteld. Voorbeelden van verboden handelingen zijn overschrijding van de wettelijke uitvoeringstermijn, overboeking van het lijfrentekapitaal naar een niet-toegelaten aanbieder, vervreemding en prijsgeven. De verboden handeling die het meeste voorkomt is afkoop.

Fiscale gevolgen bij afkoop
Bij afkoop is over het bedrag van de negatieve uitgaven inkomstenbelasting (IB) verschuldigd. Deze negatieve uitgaven worden bij afkoop gesteld op de (bruto) afkoopsom. Naast de reguliere IB is de verzekeringnemer over die afkoopsom in beginsel revisierente verschuldigd. Deze bedraagt volgens de hoofdregel 20% van de waarde van de lijfrente-aanspraak. Net als bij de berekening van de over de afkoopsom verschuldigde IB het geval is, mag bij de berekening van de revisierente rekening worden gehouden met niet-afgetrokken bedragen voor zover is bewezen dat deze bedragen niet zijn afgetrokken. Met andere woorden, voor zover is voldaan aan de vereiste bewijslast, mag het bewezen totaalbedrag aan niet-afgetrokken bedragen in mindering worden gebracht op de bruto

afkoopsom (saldomethode). Voor dat totaalbedrag kan de inspecteur op verzoek een saldoverklaring afgeven. Bij overschrijding van de wettelijke uitvoeringstermijn mag ook rekening worden gehouden met het bewezen bedrag aan niet-afgetrokken bedragen, omdat dit fiscaal gezien wordt als afkoop.

Vraag tijdig een saldoverklaring aan

Een saldoverklaring moet tijdig worden aangevraagd en afgegeven bij de lijfrente-aanbieder (verzekeraar, bank, beleggingsonderneming etc.), zodat deze bij de inhouding van loonbelasting over de afkoopsom rekening kan houden met het bedrag in de saldoverklaring.

Bij alle andere verboden handelingen met een nieuw regimelijfrente geldt dat IB en revisierente zijn verschuldigd over de waarde van de lijfrente-aanspraak ten tijde van de verboden handeling, terwijl daarbij nooit rekening mag worden gehouden met niet-afgetrokken bedragen.
Het vorenstaande geldt in het algemeen voor nieuw regimelijfrenteverzekeringen, maar ook bij afkoop van bancaire lijfrenteproducten.

Wanneer is geen revisierente verschuldigd?
Bij afkoop van een lijfrente is niet altijd revisierente verschuldigd. Dat is het geval bij afkoop van:

- een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule die onder de eerbiedigende werking van het oude fiscale regime van vóór 1992 valt en niet is aangepast aan de Wet IB 2001;
- een nieuw regimelijfrente waarvan de bruto-afkoopwaarde in 2023 € 4.898 (zogenoemde 'kleine lijfrente') of minder bedraagt;
- een nieuw regimelijfrente in geval de regeling voor afkoop bij langdurige arbeidsongeschiktheid van toepassing is.

Tegenbewijsregeling revisierente
Als een nieuw regime box 1-lijfrente is afgekocht uiterlijk in het 11de jaar na het afsluiten ervan, dan kan een beroep worden gedaan op de tegenbewijsregeling revisierente (artikel 30i, lid 3 Algemene wet inzake rijksbelastingen). Hierbij wordt de revisierente aan de hand van de heffings- en belastingrente op een andere manier berekend, en wel enkelvoudig. Daarbij wordt rekening gehouden met de aftrek van lijfrentebedragen in de afgelopen jaren. Dit kan voor een klant voordeliger zijn.

Bij afkoop van een ‘grote’ nieuw regime box 1-lijfrente krijgt een klant vaak niet de bruto afkoopsom in handen. Op de afkoopsom van een lijfrente houdt de lijfrente-aanbieder loonheffing in. Deze draagt hij af aan de Belastingdienst. Zo’n inhoudings- en afdracht

verplichting bestaat niet voor de eigen BV waarbij een lijfrente is ondergebracht. En ook niet ten aanzien van een andere verboden handeling dan afkoop.

Bepaling afkoopwaarde lijfrente
Degene die een lijfrente bij een professionele aanbieder heeft afgesloten hoeft geen ingewikkelde berekeningen te maken om de (belastbare) waarde van zijn lijfrente te bepalen. Bij een verboden handeling met de lijfrente verstrekt de lijfrente-aanbieder in het algemeen altijd een waarde-opgaaf, zo ook bij afkoop. Degene die een lijfrente bij de eigen BV (bij staking onderneming) heeft afgesloten komt er niet zo gemakkelijk vanaf. Hij kan de hoogte van de voor de IB (belastbare) afkoopwaarde van de lijfrente (laten) berekenen met in de markt beschikbare software.

Berekening verschuldigde IB en revisierente
Als de voor de heffing van IB belastbare afkoopwaarde van de lijfrente is vastgesteld, kan de verschuldigde IB vervolgens worden berekend. Ten slotte kan aan de hand van de vastgestelde afkoopwaarde de daarover verschuldigde revisierente worden berekend. Als de tegenbewijsregeling van toepassing is, kan voor berekening van de revisierente gebruik worden gemaakt van het Hulpmiddel Revisierente van de Belastingdienst. Deze online rekenhulp is met een paar muisklikken direct te gebruiken (via zoekmachine op www.belastingdienst.nl zoeken op ‘revisierente’).

Recent is de digitale rekenhulp geactualiseerd voor afkoopjaar 2023. Daarmee kan de over de afkoopsom verschuldigde revisierente eenvoudig worden vastgesteld. De uitkomst van de rekenhulp kan dan vervolgens worden ingevuld in de daarvoor bestemde rubriek in de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2023.
Aan te raden is het om, voordat het digitale Hulpmiddel Revisierente wordt afgesloten, een print te maken van het getoonde resultaat. Deze uitdraai kan dan op verzoek worden getoond aan de competente belastinginspecteur.

Meer weten?
Wil je meer weten over afkoop, revisierente en de tegenbewijsregeling revisierente, bestel dan de verdiepingsmodule ‘Afkoop van lijfrente’ en/of de digitale ‘Praktijk Casus – Afkoop nieuw regime-lijfrente’. In ongeveer 50 minuten word je nader geïnformeerd over de besproken problematiek.

Je kunt ook de *Praktijkcasus* afkoop nieuw regime lijfrente bestellen: Je vindt deze op onze site.

Wist je dat wij binnekort een nieuwe verdiepingsmodule aanbieden, waarin wij je informeren over hoe de afkoopsom voor een lijfrente (inclusief bijbehorende revisierente) in de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2023 moet worden verwerkt? Wil je hier vrijblijvend over geïnformeerd worden, stuur een mail naar opleidingen@dfobv.nl.

Erik van Toledo is werkzaam bij de Belastingdienst, onder andere als verbindingslid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting. Hij beheert de website

www.fiscaalleven.eu. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

Bureau DFO
De Wel 14-16
3871 MV Hoevelaken

033 258 04 60
www.dfobv.nl
info@dfobv.nl

Volg ons:

Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen